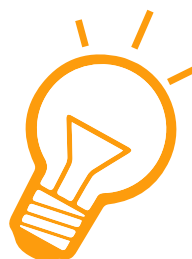




PROPIEDAD INTELECTUAL:

USO DE RECURSOS DE TERCEROS EN LA EDUCACIÓN VIRTUAL



Recomendaciones para orientar a docentes y alumnos sobre: quién es el titular de las obras (textos, videos, audios, etc.); cómo se puede o debe llevar a cabo la distribución, y en qué condiciones se pueden reutilizar fuera del contexto en el que fueron creadas. Estas recomendaciones se hacen a partir de lo que se plantea en la Ley Federal de Derechos de Autor, el Reglamento de propiedad intelectual de la Universidad Autónoma de Baja California y las recomendaciones de uso justo de acuerdo al Consortium of College and University Media Centers.

USO DE MATERIAL DE TERCEROS



Obras literarias, vídeos, sonidos e imágenes, de terceros, que se encuentran en el dominio público o han sido publicados con licencias de utilización y/o distribución libre, o se ha obtenido la licencia para su uso, o en el marco de las limitaciones estipuladas en el artículo 148 de la Ley Federal de Derechos de Autor, pueden ser utilizados con fines didácticos para su publicación en el aula virtual institucional.

A) Obras literarias, ya sea fragmentos o texto completo, publicadas en un curso en línea.

Digitalizar, enlazar o descargar obra completa, incluyendo la referencia.	
Compartir enlaces a libros digitalizados y publicados en sitios web externos, incluyendo la referencia.	
Digitalizar un fragmento de texto sin exceder 10% de texto completo, incluyendo la referencia.	
Adquirir de manera legal un libro digital para uso personal y compartirlo con estudiantes.	
Compartir enlaces a libros digitales adquiridos por licencia institucional, incluyendo la referencia.	



PROPIEDAD INTELECTUAL:

USO DE RECURSOS DE TERCEROS EN LA EDUCACIÓN VIRTUAL



B) Imágenes de Internet para su publicación en alguna sección o como material de un curso.

Descargar de un repositorio abierto, incluyendo la referencia.	
Descargar de cualquier sitio web, incluyendo la referencia.	
Descargar de cualquier sitio web solicitando permiso al titular de los derechos.	
Digitalizar imágenes de terceros, sin incluir la referencia.	
Digitalizar imágenes de terceros, incluyendo la referencia.	

C) Videos de Internet para su publicación dentro de un curso en línea.

Descargar un video y subirlo a un curso, incluyendo la referencia.	
Enlazar un video dentro de un curso, incluyendo la referencia.	
Videogravar conferencias y subir el video al curso o a YouTube, sin autorización por escrito del titular de los derechos.	
Videogravar conferencias y subir el video al curso o a YouTube, con autorización explícita del titular de los derechos.	
Descargar una película o video y utilizar un fragmento, sin exceder 10% de la duración tal de la obra, como parte de un nuevo video producido.	
Descargar una canción y utilizarla como fondo musical para la elaboración de un video educativo, sin exceder 10% de la duración total de la obra.	





CASOS ESPECIALES

TRANSMISIONES EN VIVO

Para transmitir sesiones en vivo, es necesario contar con la autorización expresa del portal o medio de la transmisión original, si es parte de un portal que ofrece el servicio gratuito será necesario recurrir a los mismos lineamientos que los videos.

COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS

Las comunicaciones directas derivadas del intercambio de mensajes vía correo electrónico o servicios de mensajería instantánea, deberán citarse haciendo referencia a una comunicación personal en el caso en que interactuamos directamente en la conversación, en caso contrario será como entrevista publicada o referencia al sitio web donde se encuentra.

GRUPOS DE TRABAJO

En el caso de los sitios o herramientas que permiten la participación de grupos de trabajo, podremos hacer referencia a la dirección URL cuando las ideas a retomar pertenecen a varios participantes, en el caso que solo nos interese una intervención en especial es posible citar siguiendo algún estilo bibliográfico, por ejemplo el del APA.

REDES SOCIALES

Las redes sociales como Facebook y Twitter pueden ser fuente de información debido a que son utilizadas por personajes que pueden compartir ideas o comentarios. Para no transgredir los derechos de autor es necesario citar estas referencias. De acuerdo con la versión más reciente del estilo APA, es posible citar de tres formas una publicación de un autor expuesta en redes sociales: la primera es como una URL de la dirección exacta de la publicación, la segunda es como un perfil social tomado en cuenta como un sitio web general donde no es necesario establecer fechas. y la tercera es como una comunicación personal.

NOTA:

El Reglamento de propiedad intelectual de la Universidad Autónoma de Baja California, establece el respeto a los derechos morales y patrimoniales de las obras de la comunidad universitaria, de la UABC y de terceros (RPI, art. 24 y 25). Los materiales que serán grabados y difundidos con fines académicos, deben contar con un aviso preliminar que lo haga de conocimiento, además de incluirse el protocolo de aceptación del aviso de privacidad de la UABC.

Para la realización de las actividades académicas, es necesario prever las estipulaciones normativas establecidas en la Ley Federal de Derechos de Autor (LFDA), debido a que establece las bases jurídicas para la utilización de las obras en cualquier formato (físico o digital), existe una protección autoral de forma general y son mediante las permisiones que establece la ley por las cuales se le puede dar un uso de determinada manera a la obra, ya sea que pertenezca al dominio público (LFDA, art. 152), se encuentre bajo una licencia exclusiva o no (LFDA, art. 30), este publicada en una repositorio o licencia creative commons (ver enlace), sean para fines de enseñanza o investigación (LFDA, art. 151), se cite correctamente (LFDA, art. 148).

PROPIEDAD INTELECTUAL:

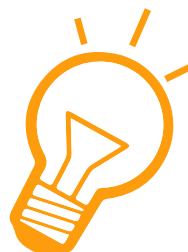
USO DE RECURSOS DE
TERCEROS EN LA
EDUCACIÓN VIRTUAL





PROPIEDAD INTELECTUAL:

USO DE RECURSOS DE TERCEROS EN LA EDUCACIÓN VIRTUAL



REFERENCIAS

Atkins, D., Brown, J., & Hammond, A. (2007). A Review of the Open Educational Resources (OER) Movement: Achievements, Challenges, and New Opportunities (1st ed.). The William and Flora Hewle Foundation.

<https://www.merlot.org/merlot/viewMaterial.htm?id=1176680>

Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión (2016) *Ley Federal de Derechos de Autor*. Indautor. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/122_240120.pdf

Creative Commons.(2017). When we share, everyone wins - Creative Commons. <https://creativecommons.org/>

Universidad Autónoma de Baja California (2017) *Reglamento de propiedad intelectual de la Universidad Autónoma de Baja California*. UABC. http://sriagral.uabc.mx/Externos/AbogadoGeneral/Reglamentos/ReglamentosInstitucionales/20_Reg_Prop_Intelectual.pdf

Mayores informes:

✉ cead@uabc.edu.mx

🌐 <http://cead.mxi.uabc.mx/>

📘 [/ceaduabc](https://www.facebook.com/ceaduabc)